Contrat de travail (CDI)

Entre les soussignés :

- La société : TYTHON
  Siège social : 55 Bd Zerktouni 1 ÉTAGE APPT N 03 Q H – Casablanca - Maroc
  RC : 553131
  ICE : 0003106377000035
  Affiliation CNSS : 4912448

Représentée par M. AZIZ Benslimane LAQSABI
agissant en qualité de PDG

D'une part,

Et :**(Nom Prénom)**

- **M./Mme [Nom et prénom]**

  Demeurant à : (adresse)
  CIN N°:(CIN)
  Libre de tout engagement,

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit ;

Article 1 – Engagement

Ce contrat prend effet à compter du [**date de début**]

La déclaration préalable à l'embauche de **M./Mme [Nom et prénom]**

a été remise à la CNSS de Casablanca.

Article 2 - Période d'essai

Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur, le présent contrat est assorti d'une période d'essai destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les compétences professionnelles du salarié et au salarié d'évaluer les conditions d'exécution de son travail.

La durée de la période d'essai est fixée selon la catégorie professionnelle du salarié, dans les limites légales, et peut être renouvelée une seule fois par accord écrit des deux parties.

Durant la période d'essai, chacune des parties peut mettre fin au contrat sans indemnité, sous réserve du respect du délai de préavis prévu par la loi.

À l'issue de cette période, le contrat devient définitif et l'ancienneté du salarié court à compter de la date effective d'embauche.

Article 3 – Délai de préavis

Selon le Code du travail marocain et l'accord mutuel entre le salarié et l'employeur, le délai de préavis est fixé à 12 jours si le salarié n'a pas dépassé un an au sein de l'entreprise. Si le salarié a au plus 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, le préavis à un délai fixé à 1 mois. Le délai de préavis est fixé à 2 mois pour une ancienneté de 1 an à 5 ans et 3 mois pour une ancienneté de plus de 5 ans.

Article 4 - Fonctions

en sa qualité de «**[poste occupé]** » .

Ce poste est non exhaustif et pourra être complété en fonction des besoins de l'entreprise.

Article 5 - Lieu de travail

M./Mme [Nom et prénom] exercera ses fonctions sur le site de TYTHON En fonction des nécessités de service, le lieu de travail de **M./Mme [Nom et prénom]**

pourra être modifié de manière temporaire ou définitive.

Article 6 - Horaire de travail

M./Mme [Nom et prénom]est assujettie à l'horaire de travail de l'établissement, une durée hebdomadaire de 44 heures, du lundi au vendredi.

M./Mme [Nom et prénom]pourra être amenée à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Direction qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 - Rémunération

Le salaire mensuel net sera de **[montant en dirhams]** et sera payé par virement bancaire.

Article 8 – Discipline et Sécurité

M./Mme [Nom et prénom]reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur en vigueur dans l'établissement. Tout manquement au présent règlement pourra donner lieu à des poursuites disciplinaires et à un éventuel licenciement pour faute.

M./Mme [Nom et prénom]exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par son responsable ou de toute personne habilitée à cet effet.

M./Mme [Nom et prénom]s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données et à respecter une stricte obligation de discrétion sur tout ce qui concerne l'activité de l'entreprise.

Article 9 - Congés payés

M./Mme [Nom et prénom]bénéficiera des droits aux congés payés conformément aux dispositions légales du Code du travail en vigueur.

Article 10 - Avantages sociaux

M./Mme [Nom et prénom]relevant de la catégorie professionnelle des employés sera affiliée dès son entrée au sein de la CNSS

Article 11 - Rupture du contrat (hors essai)

Le présent contrat pourra être rompu ;

- à l'initiative du salarié ;
- à l'initiative de l'employeur.

Dans l'un ou l'autre cas, un préavis devra être respecté conformément aux dispositions légales et code du travail en vigueur.

La rupture du contrat par l'employeur, justifiée par une cause réelle et sérieuse, entraînera le versement/virement d'une indemnité de licenciement si le salarié a au moins 1 an d'ancienneté.

Cette éventuelle rupture entraînera le versement/virement d'une indemnité de licenciement calculée en fonction du barème le plus avantageux résultant du Code du travail.

Cette indemnité n'est pas due en cas de faute grave ou lourde ou en cas de force majeure.

Article 12 – Obligations professionnelles

M./Mme [Nom et prénom] s'engage à informer la société de tout changement le concernant, notamment en cas de changement de domicile. La nouvelle adresse sera transmise dès que possible au service RH.

M./Mme [Nom et prénom] s'engage à déclarer tout accident du travail survenu sur les lieux du travail ou tout accident survenu sur le trajet dans les 48 heures à l'autorité hiérarchique.

M./Mme [Nom et prénom]s'engage à informer sans délai la société de toute absence et de justifier des raisons de celle-ci dans les 48 heures par tout justificatif utile (certificat médical le cas échéant).

Article 13 – Confidentialité

Le collaborateur s'oblige à garder confidentielle pendant toute la durée du présent contrat est postérieurement à sa cessation durant 2 ans, toutes les informations qu'il pourrait recevoir, recueillir ou obtenir de TYTHON et/ou de ses clients.

Sauf autorisation expresse et écrite de TYTHON , le collaborateur s'engage à ne jamais sortir ou partager ou faire manipuler aucun ;

- Document ou données relatifs au travail avec TYTHON
- Accès aux plateformes, serveurs, applications de TYTHON
- Outil, outillage, process, méthode ou autres canevas
- Tout élément rentrant dans le cadre du lieu ou du contexte d'exécution de son travail

A la cessation du contrat et pour quelque raison que ce soit, le collaborateur devra, sans formalités, restituer, et ce, sans délai, au siège de TYTHON, tous les documents ou matériels qui pourrait lui avoir été confiée par TYTHON et qui pourrait avoir été établis en rapport avec l'exécution du présent contrat.

Article 14 – Non-concurrence

Le Collaborateur s'interdit d'intervenir en direct ou de manière indirecte ou de conclure un contrat de prestation de services avec un client, partenaire et prospects de TYTHON et spécifiquement dans les missions de conseil, étude, développement…

Cette clause de non-concurrence est partie intégrante du contrat de collaboration.

La durée de non-concurrence est relative à une durée de 24 mois après la dernière intervention faite dans le cadre des missions du contrat.

En cas de violation de cette clause par le collaborateur, TYTHON se réserve le droit de demander compensation et de poursuivre le collaborateur, en réparation du préjudice subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.

En cas de bonne fois, le collaborateur peut demander l'autorisation auprès de TYTHON une dérogation spécifique (mission, client, projet).

TYTHON se réserve le droit d'accepter ou non cette dérogation.

Article 15 – Droits d'auteurs

Le collaborateur renonce à toute création, toute invention, droit d'auteur et propriété intellectuelle relative à sa collaboration avec TYTHON.

Toutefois, et dans le cadre du projet TYTHON, les parties peuvent prévoir et convenir d'un cadre supplémentaire pour des projets individuels du collaborateur et que TYTHON peut accompagner.

En dehors du cadre de la mission de collaboration objet de ce contrat, Le collaborateur peut :

- Partager toute intention à développer un projet individuel
- TYTHON évalue l'opportunité d'accompagner le collaborateur
- TYTHON propose un cadre supplémentaire pour cette collaboration spécifique
- Le collaborateur valide ce nouveau cadre de collaboration

Article 16 – Différends, droit applicable

Tous différends entre les parties sur l'interprétation, l'exécution du présent contrat ou ses suites, devra faire l'objet d'une tentative de règlement amiable entre les parties.

A défaut d'aboutir à un accord amiable, le litige sera soumis par la partie la plus diligente à un arbitrage pour trouver une issue mutuellement acceptable.

A défaut d'aboutir, le litige sera soumis au tribunal de commerce de Casablanca.

Le présent protocole est exclusivement soumis aux droits marocain et tout litige s'y rapportant sera de plein droit soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Casablanca.

Fait en double exemplaire à Casablanca, **le [Date]**

Signature du salarié

M./Mme [Nom et prénom]

Signature de l'employeur